BAIL COMMERCIAL

Soumis aux articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société **SCI CAPITOLE 18**, société civile immobilière au capital de 2 000 €, dont le siège social est 9 rue Croix-Baragnon, 31000 Toulouse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 999 152 609, représentée par M. Bernard Esquirol, en sa qualité de gérant,

Ci-après dénommée « le Bailleur »,

D'UNE PART,

ET :

La société **BOULANGERIES GARONNE**, société par actions simplifiée au capital de 300 000 €, dont le siège social est 5 allée Jean-Jaurès, 31000 Toulouse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 999 804 557, représentée par M. Thierry Cazals, en sa qualité de président,

Ci-après dénommée « le Preneur »,

D'AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

1. Désignation

Le Bailleur donne à bail commercial au Preneur, qui accepte, les locaux ci-après désignés dépendant d'un immeuble sis 18 rue d'Alsace-Lorraine, 31000 Toulouse : une boutique située au rez-de-chaussée, à usage de boulangerie-pâtisserie, comprenant un espace de vente, un fournil et un laboratoire.

La surface totale des locaux est de 82 m², ainsi qu'il résulte du plan demeuré annexé aux présentes. Toute différence entre cette surface et la surface réelle ne pourra justifier ni réduction ni augmentation du loyer.

2. Destination

Les locaux loués sont destinés exclusivement à l'activité de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, snacking et vente de boissons non alcoolisées, à l'exclusion de toute autre activité, le Preneur faisant son affaire personnelle de l'obtention de toutes autorisations administratives nécessaires.

3. Durée

Le bail est conclu pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2018, pour expirer le 31 mai 2027.

Conformément aux dispositions de l'article L. 145-4 du Code de commerce, le Preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, dans les formes et délais prévus à l'article L. 145-9 du même code.

4. Loyer

Le loyer annuel est fixé à la somme de 45 000 € hors taxes et hors charges (quarante-cinq mille euros). Il est payable mensuellement et d'avance, par virement sur le compte désigné par le Bailleur.

5. Indexation

Le loyer sera indexé automatiquement chaque année, à la date anniversaire de la prise d'effet du bail, en fonction de la variation de l'Indice des Loyers Commerciaux (ILC) publié trimestriellement par l'INSEE. L'indice de base retenu est celui du 4e trimestre 2017, soit 111,33. L'indice de comparaison sera le dernier indice publié à la date de chaque indexation.

6. Dépôt de garantie

Le Preneur verse ce jour au Bailleur, qui le reconnaît, un dépôt de garantie de 11 250 €, représentant 3 mois de loyer hors taxes. Cette somme, non productive d'intérêts, sera restituée au Preneur en fin de jouissance, déduction faite des sommes dont il pourrait être débiteur.

7. Charges, impôts et taxes

Le Preneur acquittera ses contributions personnelles, et notamment la cotisation foncière des entreprises, de manière que le Bailleur ne puisse en aucun cas être inquiété à ce sujet.

Le Preneur remboursera au Bailleur, en sus du loyer, la taxe foncière afférente aux locaux loués ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sur présentation de l'avis d'imposition.

8. Taxe sur la valeur ajoutée

Le Bailleur ayant opté pour l'assujettissement des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée, le Preneur acquittera la TVA au taux en vigueur en sus du loyer et des charges.

9. Entretien et réparations

Le Preneur entretiendra les lieux loués en bon état de réparations locatives et d'entretien pendant toute la durée du bail. Les grosses réparations telles que définies à l'article 606 du Code civil demeurent à la charge du Bailleur, conformément à l'article R. 145-35 du Code de commerce.

10. Cession et sous-location

Le Preneur ne pourra céder son droit au présent bail qu'à l'acquéreur de son fonds de commerce, sous réserve d'en informer le Bailleur par acte extrajudiciaire. Toute sous-location, totale ou partielle, est interdite sans l'accord préalable et écrit du Bailleur.

11. Clause résolutoire

À défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou de ses accessoires, ou d'exécution d'une seule des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur.

12. État des risques et diagnostics

Sont annexés aux présentes l'état des risques et pollutions, le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'annexe environnementale prévue à l'article L. 125-9 du Code de l'environnement.

13. Élection de domicile

Pour l'exécution des présentes, le Bailleur fait élection de domicile en son siège social et le Preneur dans les lieux loués.

Fait à Toulouse, le 14 mai 2018, en deux exemplaires originaux.

Le Bailleur	Le Preneur
M. Bernard Esquirol	M. Thierry Cazals

AVENANT N° 1 AU BAIL COMMERCIAL

portant sur des locaux sis 18 rue d'Alsace-Lorraine, 31000 Toulouse

ENTRE :

La société **SCI CAPITOLE 18**, société civile immobilière, représentée par M. Bernard Esquirol, gérant, ci-après « le Bailleur »,

ET :

La société **BOULANGERIES GARONNE**, société par actions simplifiée, représentée par M. Thierry Cazals, président, ci-après « le Preneur »,

EXPOSÉ PRÉALABLE

Aux termes d'un bail commercial en date du 14 mai 2018, le Bailleur a donné à bail au Preneur les locaux susvisés. Le Preneur a sollicité la mise à disposition d'une réserve supplémentaire attenante, actuellement libre de toute occupation.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 – Extension de l'assiette du bail

À compter du 1er janvier 2020, l'assiette du bail est étendue à une réserve de 30 m² située au rez-de-chaussée sur cour, portant la surface totale des locaux loués à 112 m².

Article 2 – Loyer

En conséquence, à compter du 1er janvier 2020, le loyer annuel est porté à la somme de 48 600 € hors taxes et hors charges.

Article 3 – Autres clauses

Toutes les autres clauses et conditions du bail non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et continuent de recevoir pleine application.

Fait à Toulouse, le 20 novembre 2019, en deux exemplaires originaux.

Le Bailleur

Le Preneur

AVENANT N° 2 AU BAIL COMMERCIAL

portant sur des locaux sis 18 rue d'Alsace-Lorraine, 31000 Toulouse

ENTRE :

La société **SCI CAPITOLE 18**, société civile immobilière, représentée par M. Bernard Esquirol, gérant, ci-après « le Bailleur »,

ET :

La société **BOULANGERIES GARONNE**, société par actions simplifiée, représentée par M. Thierry Cazals, président, ci-après « le Preneur »,

EXPOSÉ PRÉALABLE

Aux termes d'un bail commercial en date du 14 mai 2018, le Bailleur a donné à bail au Preneur les locaux susvisés. En raison des mesures administratives de fermeture partielle liées à la crise sanitaire, le Preneur a sollicité un aménagement temporaire du loyer.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 – Aménagement temporaire du loyer

Pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, le loyer est réduit de 50 %. À compter du 1er juillet 2021, le loyer contractuel en vigueur s'applique à nouveau sans autre modification.

Article 2 – Autres clauses

Toutes les autres clauses et conditions du bail non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et continuent de recevoir pleine application.

Fait à Toulouse, le 2 mars 2021, en deux exemplaires originaux.

Le Bailleur Le Preneur